

PRÉSENTATION MDPH



Educa Typique

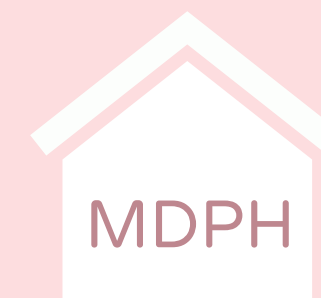
QU'EST-CE QUE LA MDPH ?

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) est un organisme local en France qui aide les personnes en situation de handicap et leur famille.

Elle sert de point d'entrée pour accéder à des aides et des services spécifiques qui peuvent améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.



La MDPH est la maison départementale des personnes handicapées.
Vous faites les demandes liées à votre handicap à la MDPH du département où vous habitez.



La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH)

- La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) a été adoptée, par l'Assemblée générale de l'ONU, le 13 décembre 2006. Ratifiée par la France, elle est entrée en vigueur, en droit interne, le 20 mars 2010.
- La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) a été adoptée, par l'Assemblée générale de l'ONU, le 13 décembre 2006. Ratifiée par la France, elle est entrée en vigueur, en droit interne, le 20 mars 2010.
- La CIDPH a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées, sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap.
- Elle oblige l'État à se mettre en conformité : en ratifiant la Convention, l'État s'est engagé à faire en sorte que l'ensemble de ses instruments législatifs, politiques et de ses programmes respecte les droits reconnus par la CIDPH.
- Chaque État partie à la convention doit présenter au comité des droits de l'ONU un rapport sur la mise en œuvre de la Convention dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre ans (le rapport de la France a été déposé en mars 2016 et sera examiné en 2020).

Les composantes de la « situation de handicap » au sens de la CIDPH

• Facteurs personnels :

- déficience : altération des fonctions organiques ou des structures anatomiques (organes, membres et leurs composantes) ;
- origine de la déficience : congénitale ou acquise en cours de vie par maladie, accident, dégénérescence liée à l'âge... ;
- incapacité : difficulté ou impossibilité de réaliser des actes élémentaires du fait de la déficience comme se tenir debout, marcher, s'habiller, parler... ;
 - grandes catégories de handicap : physique (ou moteur) ;
sensoriel (déficience visuelle, déficience auditive) ;
psychique (maladie mentale : névroses, psychoses) ;
mental (déficience intellectuelle) ;
cognitif (ex. : trouble des apprentissages « Dys ») ;
polyhandicap (déficience intellectuelle + déficience motrice) ; autisme.

• Facteurs environnementaux :

- accessibilité du cadre bâti, des transports, de la voirie, du logement, des commerces, des lieux de travail... ;
- accessibilité des technologies de l'information : accessibilité numérique, accessibilité des programmes TV... ;
 - comportements, attitudes, regard des autres...

La définition du handicap

Dans son environnement

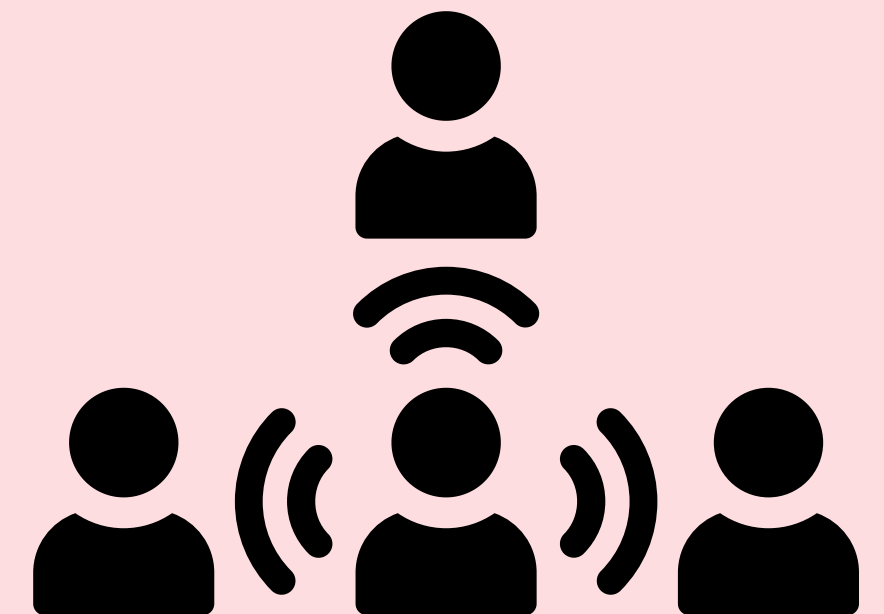
altérations de fonction(s)



handicap = limitation
d'activité ou restriction de
participation à la vie en
société

L'équipe pluridisciplinaire de la MDPH

- Art. L. 146-8 du CASF : – Évalue les besoins de compensation et l'incapacité permanente sur la base du projet de vie et de références définies par voie réglementaire ;
– propose un plan personnalisé de compensation.
- Art. R. 146-27 du CASF : la composition de l'équipe pluridisciplinaire est
« à géométrie variable » selon les situations : « noyau dur »
(réfèrent d'insertion professionnelle, correspondant de scolarisation, médecins, infirmiers, travailleurs médico-sociaux, ergothérapeutes, coordonnateur).
- Art. R. 146-28 du CASF : l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème [...].



Les compétences de la CDAPH

- Elles sont fixées à l'article L. 241-6 du CASF.

La CDAPH est compétente pour :

1. se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale :
 - orientation en milieu ordinaire ou protégé,
 - attribution des aides humaines à la scolarisation (AESH) ;
2. désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir : – y compris les établissements scolaires,
 - les établissements sanitaires ne sont pas concernés ;
3. a) apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution
 - *de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l'article L. 241-3 pour l'enfant ou l'adolescent,
 - *de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément,
 - et pour l'adulte *de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources ;

3. b) apprécier si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation ;

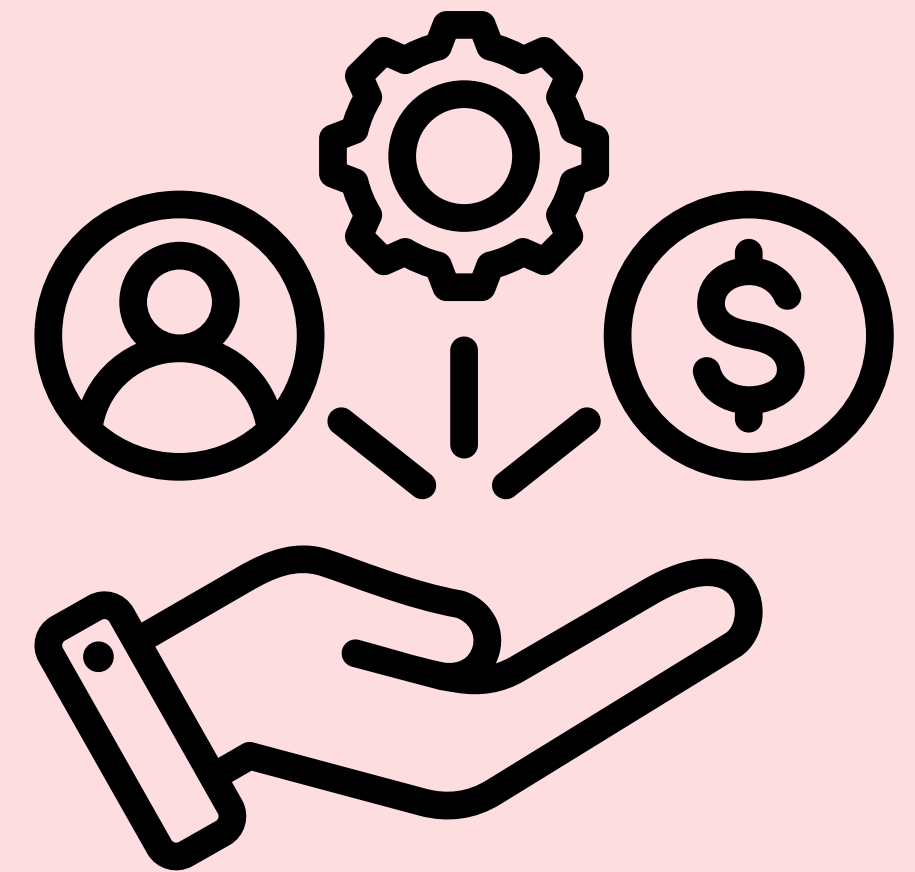
3. c) apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;

4. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du Code du travail ;

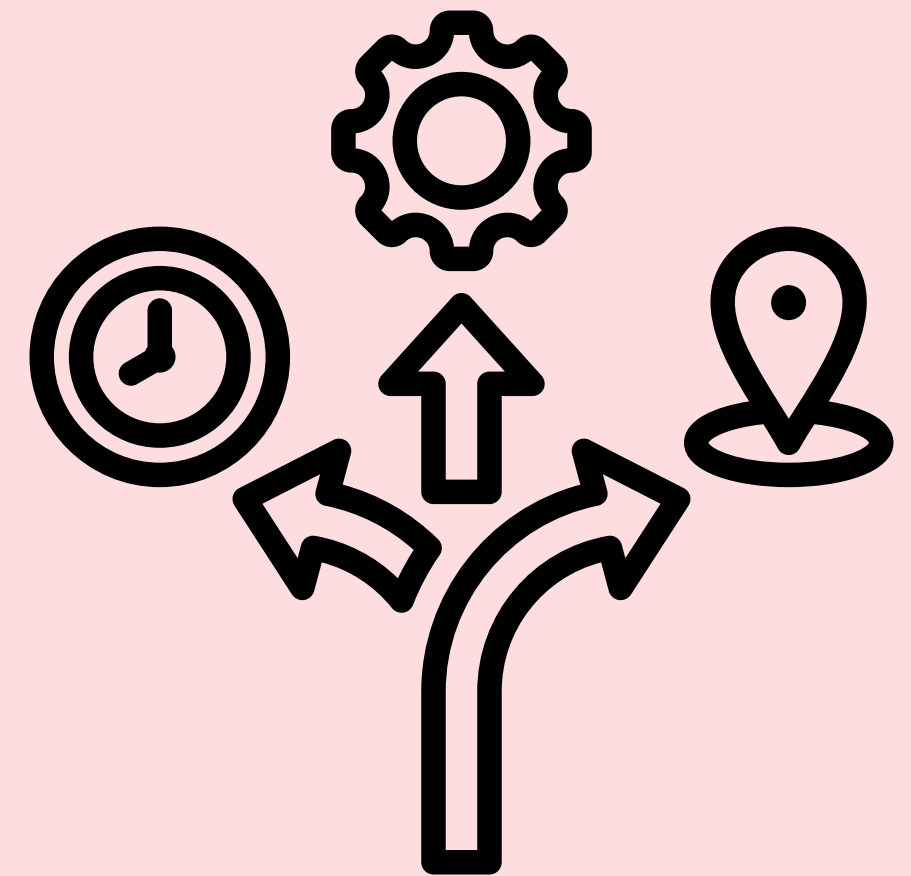
5. Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

Les principales décisions de la CDAPH

- Attribuer l'AEEH et ses compléments : une prestation familiale pour compenser les frais d'éducation et de soins, versée par les CAF ou les caisses de MSA.
- Attribuer l'AAH et son complément de ressource :
 - un revenu minimum à un adulte en situation de handicap ne pouvant pas exercer une activité professionnelle suffisante ;
 - un tremplin vers l'insertion professionnelle.
- Orienter vers le dispositif de scolarisation ordinaire ou spécialisé (ULIS...), attribuer des heures d'aide humaine à la scolarisation (ex-AVS), maintien en maternelle, matériel pédagogique adapté.



- Attribuer la RQTH et prononcer une orientation professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé.
- Orienter vers un établissement ou un service médico-social pour enfant ou adulte.
- Attribuer la PCH (éléments 1 à 5) : une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées en matière d'aide humaine, d'aides techniques, d'aménagements du logement ou du véhicule, d'aide animalière, de frais de transport ou d'autres charges liées au handicap.
- Renouveler l'allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) ou l'allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP).



UN DOSSIER UNIQUE POUR TOUTES LES DEMANDES



Lorsque vous remplissez un dossier MDPH, vous faites une demande pour obtenir des droits ou des aides.

Cela peut concerner des aides financières, des accompagnements, ou encore des aménagements dans la vie quotidienne.

Vous allez expliquer à la MDPH votre situation, vos besoins, vos projets et vos attentes.
En fonction des conditions prévues par la réglementation, vous pourrez peut-être bénéficier des droits suivants :

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) voire un de ses compléments

Renouvellement d'allocation compensatrice (ACTP ou ACFP)

Allocation aux adultes handicapés (AAH) voire un de ses compléments

Projet personnalisé de scolarisation – parcours et aides à la scolarisation

Carte mobilité inclusion (anciennes cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées)

Orientation professionnelle et/ou formation professionnelle

Orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) enfants/adultes

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Prestation de compensation du handicap (PCH)

Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)

DOSSIER DE DEMANDE CERFA 13788*01

*A récupérer à la MDPH
ou en ligne*



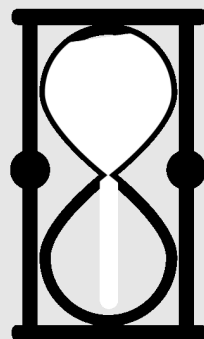
QUIZZ

A votre avis, quelle est le temps moyen qu'un agent de la MDPH consacrera à l'instruction de votre dossier ?

☐ 1 à 2 jours

☐ 2 à 3 heures

☒ 5 à 20 minutes



 N°15882*01

DEMANDE À LA MDPH

Article R. 146-35 du code de l'action sociale et des familles
La MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées.
Elle étudie votre situation pour répondre aux besoins liés à votre handicap.
Ce formulaire se décline progressivement sur le territoire national entre le 1^{er} septembre 2017 et le 1^{er} mai 2018.
À ce date, il se substitue définitivement au formulaire Ce de 13788*01.


Ministère de l'Égalité et du Territoire
Ministère de la Santé
Ministère des Solidarités et de la Protection sociale
Ministère de la Justice

À qui s'adresse ce formulaire ?

Ce formulaire s'adresse à la personne présentant un handicap.
Si la personne concernée a moins de 18 ans, ses parents sont invités à répondre pour elle.
Si la personne de plus de 18 ans a une mesure de protection, son tuteur répond avec elle ou son curateur l'accompagne dans sa demande.

Pour obtenir de l'aide pour remplir ce formulaire, vous pouvez vous adresser à l'accueil de la MDPH.

**Vous allez expliquer à la MDPH votre situation, vos besoins, vos projets et vos attentes.
En fonction des conditions prévues par la réglementation, vous pourrez peut-être bénéficier des droits suivants :**

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) voire un de ses compléments	Renouvellement d'allocation compensatrice (ACTP ou ACPP)
Allocation aux adultes handicapés (AAH) voire un de ses compléments	Projet personnalisé de scolarisation – parcours et aides à la scolarisation
Carte mobilité inclusion (anciennes cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées)	Orientation professionnelle et/ou formation professionnelle
Orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) enfants/adultes	Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Prestation de compensation du handicap (PCH)	Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)

Que dois-je remplir ?

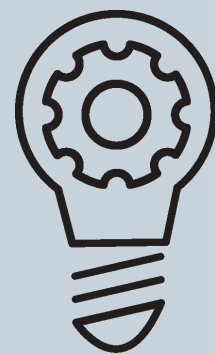
☐ C'est ma première demande à la MDPH	Remplissez tout le formulaire pour exprimer l'ensemble de vos besoins. Vous avez aussi la possibilité de préciser les droits et prestations que vous souhaitez demander en remplissant la partie E
☐ Ma situation médicale, administrative, familiale ou mon projet a changé	
☐ Je souhaite une réévaluation de ma situation et/ou une révision de mes droits	
☐ Je souhaite le renouvellement de mes droits à l'identique car j'estime que ma situation n'a pas changé	Remplissez les parties A et E. Vous avez aussi la possibilité de remplir tout le formulaire
☐ Votre aidant familial (la personne qui s'occupe de vous au quotidien) souhaite exprimer sa situation et ses besoins	Votre aidant familial peut remplir la partie F

Vous avez déjà un dossier à la MDPH ?

☐ Oui Dans quel département : N° de dossier :

20 pages, divisées en 6 parties :

- section A : présentation du formulaire, identification de la personne et signature
- section B : vie quotidienne
- section C : vie scolaire ou étudiante
- section D : situation professionnelle
- section E : demandes de droits ou de prestations
- section F : vie de l'aidant familial



► SECTION A

Présentation du formulaire, identification de la personne et signature

► SECTION B

Vie quotidienne

► SECTION C

Vie scolaire ou étudiante

► SECTION D

Situation professionnelle

► SECTION E

Demande de droits ou de prestations

► SECTION F

Vie de l'aidant familial

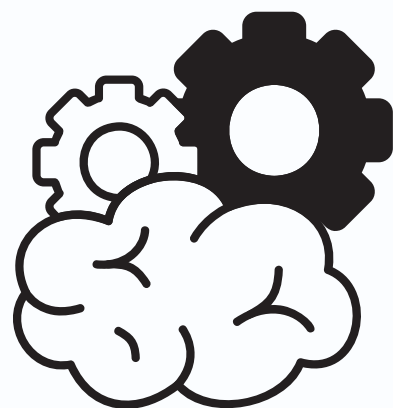
Vous pouvez être dans différentes situations

1) C'est votre première demande d'aide à la MDPH

2) Vous avez déjà une aide de la MDPH.

Cette aide va s'arrêter et vous voulez continuer à avoir cette aide

3) Vous avez déjà une aide de la MDPH et vous voulez que la MDPH regarde une nouvelle fois votre situation parce qu'elle a changé



1) C'est votre première demande d'aide à la MDPH

A Votre identité		Renseignements obligatoires	
A1 Identité de l'enfant ou de l'adulte concerné par la demande			
Sexe :	☐ Homme ☐ Femme		
Nom de naissance :	Nom d'époux/se ou d'usage :		
Prénoms :	Date de naissance : / /		
Nationalité :	☐ Française ☐ Espace Économique Européen ou Suisse ☐ Autre		
Commune de naissance :	Département :		
Pays de naissance :	☐ France ☐ Autre, préciser :		

Vous devez aussi remplir la partie sur votre vie quotidienne.

C'est la partie verte avec la lettre B.

B Votre vie quotidienne

Si vous avez besoin d'aide ou si votre enfant a besoin d'aide à l'école vous devez aussi remplir la partie sur la vie scolaire.

C'est la partie violette avec la lettre C.

C Vie scolaire ou étudiante

Si vous avez besoin d'aide pour avoir un travail ou garder un travail

vous devez aussi remplir la partie sur votre situation professionnelle.

C'est la partie bleue avec la lettre D.

D Votre situation professionnelle

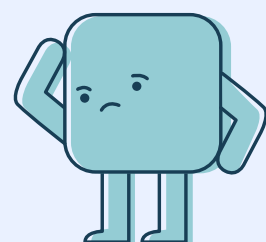
2) Vous avez déjà une aide de la MDPH.
Cette aide va s'arrêter et vous voulez
continuer à avoir cette aide

Vous devez remplir la partie sur votre identité.
C'est la partie bleue avec la lettre A.

A Votre identité

Vous devez aussi remplir la partie E.
C'est la partie verte avec la lettre E.

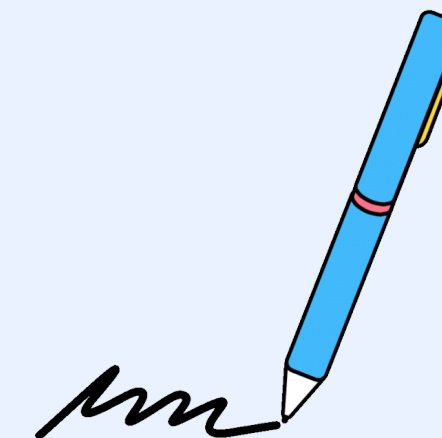
E Expression des demandes de droits et prestations



3) Vous avez déjà une aide de la MDPH et
vous voulez que la MDPH regarde une nouvelle fois
votre situation parce qu'elle a changé

Vous devez remplir la partie sur votre identité.
C'est la partie bleue avec la lettre A.

A Votre identité



Vous devez aussi remplir la partie sur votre vie quotidienne.
C'est la partie verte avec la lettre B.

B Votre vie quotidienne

Vous pouvez aussi remplir la partie sur la vie scolaire si vous avez
besoin d'aide ou si votre enfant a besoin d'aide à l'école. C'est la
partie violette avec la lettre C.

C Vie scolaire ou étudiante

Vous pouvez aussi remplir la partie sur votre situation professionnelle
si vous avez besoin d'aide pour avoir ou garder un travail.
C'est la partie bleue avec la lettre D.

D Votre situation professionnelle

Pour constituer un dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) en France, il est important de bien documenter le handicap de l'enfant et son impact sur sa vie quotidienne. Voici quelques conseils :

- 1. Rassemblez tous les rapports médicaux pertinents : incluez les diagnostics, les évaluations médicales, les recommandations des professionnels de la santé, etc.**
 - 2. Documentez les besoins spécifiques de l'enfant : décrivez en détail les difficultés rencontrées par l'enfant dans sa vie quotidienne, à l'école, à la maison, et dans d'autres activités.**
 - 3. Obtenez des rapports des professionnels de l'éducation : des enseignants, des spécialistes de l'éducation spécialisée, ou d'autres professionnels qui travaillent avec l'enfant pourront fournir des informations sur ses besoins éducatifs spécifiques.**
 - 4. Incluez toute autre information pertinente : cela peut inclure des évaluations psychologiques, des rapports d'ergothérapeutes, de psychomotriciens, etc.**
- Enfin, assurez-vous de remplir soigneusement tous les formulaires requis par la MDPH et de fournir toutes les informations demandées.**

Il peut être utile de se faire accompagner par une personne expérimentée dans ce processus, comme un avocat spécialisé en droit des personnes handicapées ou une association qui aide les familles dans ce type de démarche.



Quel est le rôle principal d'un certificat médical rédigé par un médecin ?

Prescrire un traitement spécifique

Fournir une évaluation psychologique détaillée

Expliquer les difficultés liées à un handicap

Envoyer

Le nom de votre profil Canva ne sera pas partagé

LES DOCUMENTS

■ un certificat médical



Un certificat médical est un document écrit par votre médecin.
Votre médecin explique dans ce document vos difficultés liées à votre handicap et vos problèmes de santé.



Il y a un modèle de certificat médical qu'il faut utiliser et donner à votre médecin.

Demandez le modèle de certificat médical à la MDPH

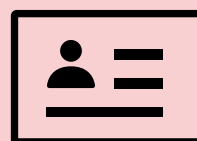
en même temps que le dossier de demande.

Vous pouvez aussi avoir le modèle de certificat médical sur internet.

■ une photocopie de votre carte d'identité si vous êtes français



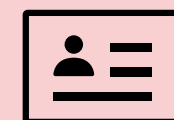
Une carte d'identité est un document officiel qui dit qui vous êtes.



- une photocopie de votre titre de séjour si vous n'êtes pas français ou suisse ou si vous ne venez pas d'un pays de l'union européenne.



Un titre de séjour est un document officiel. Ce document dit que vous avez le droit de vivre en France.



■ un justificatif de domicile.



Un justificatif de domicile est un document officiel où il y a votre adresse.
Par exemple, une facture d'électricité.

- la photocopie du jugement si un juge a pris une mesure de protection pour vous aider parce que vous êtes handicapé.



Une mesure de protection est une décision prise par un juge pour vous aider :

- à bien utiliser votre argent
- à faire vos papiers
- à prendre des décisions importantes.

Par exemple : vendre votre appartement ou vous marier sont des décisions importantes.

Le juge choisit une personne pour vous aider. Cette personne est votre curateur ou votre tuteur.



CERTIFICAT MÉDICAL: CERFA 15695*01

Certificat médical

A joindre à une demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

Articles R.146-26 et D.245-25 du code de l'action sociale et des familles. Ce certificat est un document obligatoire et essentiel pour permettre à la MDPH d'orienter et d'attribuer allocations et prestations à la personne en situation de handicap. Il peut être téléchargé et complété sous forme papier ou rempli en ligne avant d'être imprimé.

A l'attention du médecin

Ce certificat médical, et les éventuels documents complémentaires, sont à remettre à votre patient, pour qu'il les joigne, sous pli confidentiel, à son dossier de demande à la MDPH.

- Il est destiné à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH qui a besoin de recueillir des informations sur les éléments cliniques concernant le handicap* de votre patient, en apportant un soin particulier au retentissement fonctionnel.
- Nous vous recommandons de conserver une copie du présent formulaire de certificat médical. Les professionnels de la MDPH restent à votre disposition.

Depuis votre précédent certificat médical :

L'état de santé (diagnostic, signes cliniques) de votre patient a-t-il changé ? ☐ Oui ☐ Non

Les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de votre patient (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, scolarité et emploi) ont-ils changé ? ☐ Oui ☐ Non

La prise en charge thérapeutique de votre patient (médicamenteuse, y compris ses conséquences ; médicales ou paramédicales ; appareillages) a-t-elle été modifiée ? ☐ Oui ☐ Non

Si vous avez répondu oui à au moins une de ces trois questions veuillez remplir la totalité du certificat médical. Dans le cas contraire vous pouvez remplir le certificat médical simplifié ci-dessous :

Je soussigné Docteur _____ Date: _____
certifie qu'il n'y a aucun changement dans la situation
de M. ou Mme _____
depuis mon précédent certificat. Signature: _____

A l'attention du patient

Merci d'aider votre médecin en remplissant les éléments ci-dessous :

Nom de naissance : _____ Nom d'usage : _____
Prénom : _____ Date de naissance : _____
Adresse : _____
N° d'immatriculation sécurité sociale : _____ N° de dossier auprès de la MDPH : _____

Quels sont les principaux besoins et attentes exprimés dans votre demande à la MDPH ?

A joindre à ce document

Si des examens complémentaires, évaluations ou hospitalisations en lien avec le handicap ont été réalisés

6. Retentissement fonctionnel et/ou relationnel

Déplacement : périmètre de marche _____

Modalités d'utilisation des aides techniques			Fréquence d'utilisation
Cannes	☐ En intérieur	☐ En extérieur	
Déambulateur	☐ En intérieur	☐ En extérieur	
Fauteuil roulant manuel	☐ En intérieur	☐ En extérieur	
Fauteuil roulant électrique	☐ En intérieur	☐ En extérieur	
Ralentissement moteur : ☐ Oui ☐ Non			Besoin de pauses : ☐ Oui ☐ Non
Besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs : ☐ Oui ☐ Non			

Les rubriques qui suivent sont à compléter en fonction de ce que vous savez ou percevez de la situation de la personne et, pour les enfants, par comparaison avec une personne du même âge.

Aidez-vous de la grille d'appréciation suivante :				
A	B	C	D	NSP
Réalisé sans difficulté et sans aucune aide	Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine	Réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation	Non réalisé	Ne se prononce pas

Mobilité, manipulation / Capacité motrice	A	B	C	D	NSP
Maintien postural, déplacement, manipulation, préhension, contrôle de l'environnement					
Marcher :	☐	☐	☐	☐	☐
Se déplacer à l'intérieur :	☐	☐	☐	☐	☐
Se déplacer à l'extérieur :	☐	☐	☐	☐	☐
Préhension main dominante :	☐	☐	☐	☐	☐
Préhension main non dominante :	☐	☐	☐	☐	☐
Motricité fine :	☐	☐	☐	☐	☐

Précisions : _____

Communication	A	B	C	D	NSP
Communiquer avec les autres (s'exprimer, se faire comprendre...) :	☐	☐	☐	☐	☐
Utiliser le téléphone :	☐	☐	☐	☐	☐
Utiliser les autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur...) :	☐	☐	☐	☐	☐

Nécessité d'un recours à une aide humaine (interprète, interface ou codeur LPC, etc.) avec appareillage ☐ Oui ☐ Non

Précisions : _____

6. Retentissement fonctionnel et/ou relationnel

Déplacement : périmètre de marche _____

Modalités d'utilisation des aides techniques			Fréquence d'utilisation
Cannes	☐ En intérieur	☐ En extérieur	
Déambulateur	☐ En intérieur	☐ En extérieur	
Fauteuil roulant manuel	☐ En intérieur	☐ En extérieur	
Fauteuil roulant électrique	☐ En intérieur	☐ En extérieur	
Ralentissement moteur : ☐ Oui ☐ Non			Besoin de pauses : ☐ Oui ☐ Non
Besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs : ☐ Oui ☐ Non			

Les rubriques qui suivent sont à compléter en fonction de ce que vous savez ou percevez de la situation de la personne et, pour les enfants, par comparaison avec une personne du même âge.

Aidez-vous de la grille d'appréciation suivante :				
A	B	C	D	NSP
Réalisé sans difficulté et sans aucune aide	Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine	Réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation	Non réalisé	Ne se prononce pas

Mobilité, manipulation / Capacité motrice	A	B	C	D	NSP
Maintien postural, déplacement, manipulation, préhension, contrôle de l'environnement					
Marcher :	☐	☐	☐	☐	☐
Se déplacer à l'intérieur :	☐	☐	☐	☐	☐
Se déplacer à l'extérieur :	☐	☐	☐	☐	☐
Préhension main dominante :	☐	☐	☐	☐	☐
Préhension main non dominante :	☐	☐	☐	☐	☐
Motricité fine :	☐	☐	☐	☐	☐

Précisions : _____

Communication	A	B	C	D	NSP
Communiquer avec les autres (s'exprimer, se faire comprendre...) :	☐	☐	☐	☐	☐
Utiliser le téléphone :	☐	☐	☐	☐	☐
Utiliser les autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur...) :	☐	☐	☐	☐	☐

Nécessité d'un recours à une aide humaine (interprète, interface ou codeur LPC, etc.) avec appareillage ☐ Oui ☐ Non

Précisions : _____

Vous devez demander au médecin qui connaît bien votre handicap de remplir le certificat médical fourni par la MDPH.

Vous pouvez dire à votre médecin qu'il y a un document pour aider les médecins à remplir le certificat médical.

Votre médecin peut avoir ce document sur internet sur le site : www.cnsa.fr. Il est très important que

votre médecin explique dans le certificat médical les difficultés que vous avez dans votre vie à cause de votre handicap.



QUI PEUT AIDER AVEC LE DOSSIER ?

HELP

Professionnels de santé:

- Médecins : Généralistes ou spécialistes qui connaissent votre situation.
- Psychologues: Pour les handicaps psychiques ou cognitifs.

Travailleurs sociaux

- Assistants de Service Social : Ils peuvent vous conseiller sur la constitution du dossier et vous aider à le remplir.

Associations

Associations locales ou en ligne : De nombreuses associations offrent des services d'aide pour remplir le dossier MDPH.

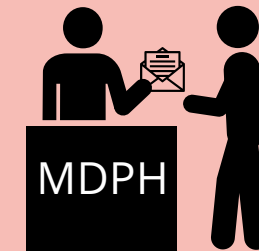
Elles connaissent bien les procédures et peuvent accompagner les familles



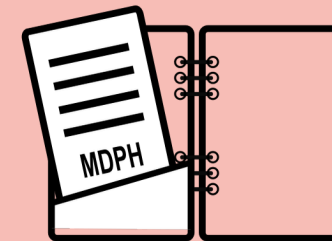
Comment donner votre dossier à la MDPH ?

Une fois que votre dossier de demande est complet :

- vous l'envoyez par courrier à la MDPH du département où vous habitez
- ou vous le déposez directement à l'accueil de la MDPH du département où vous habitez.



La MDPH vous envoie ensuite un papier qui dit que vous avez déposé un dossier. Ce papier s'appelle un accusé de réception.



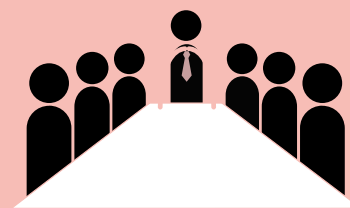
Vous devez garder l'accusé de réception. C'est un papier important.

S'il manque des documents obligatoires dans votre dossier vous recevrez un courrier de la MDPH pour vous demander d'autres documents.

La CDAPH est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission est composée de personnes :

- du département
- de l'État
- des caisses de sécurité sociale : l'Assurance maladie
- La CAF est la caisse d'allocations familiales.
- d'associations de personnes handicapées et de familles.

**Cette commission se réunit à la MDPH
pour prendre des décisions sur les demandes
des personnes handicapées.**



Vous recevez la réponse par courrier. Ce courrier s'appelle une notification. Votre notification est le courrier où est écrit ce que la CDAPH vous donne ou vous refuse.

PROCÉDURE



Certification médical de
moins d'un an



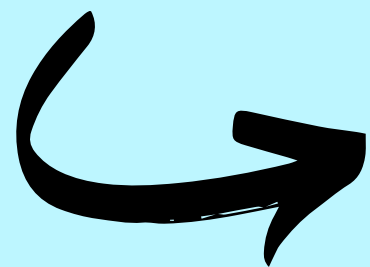
Justificatif d'identité



Justificatif de domicile



Dossier de demande



Il est plus vivement conseillé de joindre toute pièce permettant de justifier vos demandes : bilans, devis, factures, bulletins de salaires des éducateurs ou auxiliaires de vie, attestation de votre employeur justifiant de votre réduction de temps de travail, etc.



Possibilité d'étude en urgence d'une demande de PCH, sous un délai de 15 jours (R245-36 du CASF et arrêté du 27/06/2006)

A5

Vous pensez être dans une situation nécessitant un traitement rapide de votre demande

Merci de cocher si vous pensez être dans une des situations suivantes :

- | | |
|--|---|
| ☐ Vous n'arrivez plus à vivre chez vous ou vous risquez de ne plus arriver à vivre chez vous | ☐ Vous risquez rapidement de perdre votre travail |
| ☐ Votre école ne peut plus vous accueillir ou votre école risque de ne plus pouvoir vous accueillir | ☐ Vous venez de trouver un emploi ou vous commencez bientôt une nouvelle formation |
| ☐ Vous sortez d'hospitalisation et vous ne pouvez pas retourner chez vous ou dans votre établissement | |

Date d'entrée prévue : / /

Expliquer la difficulté :

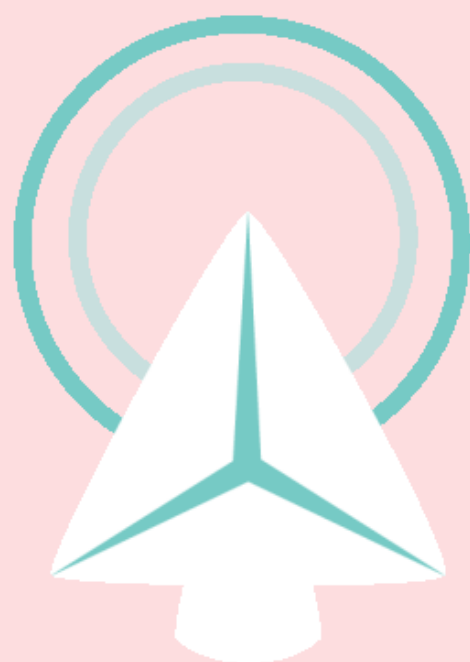
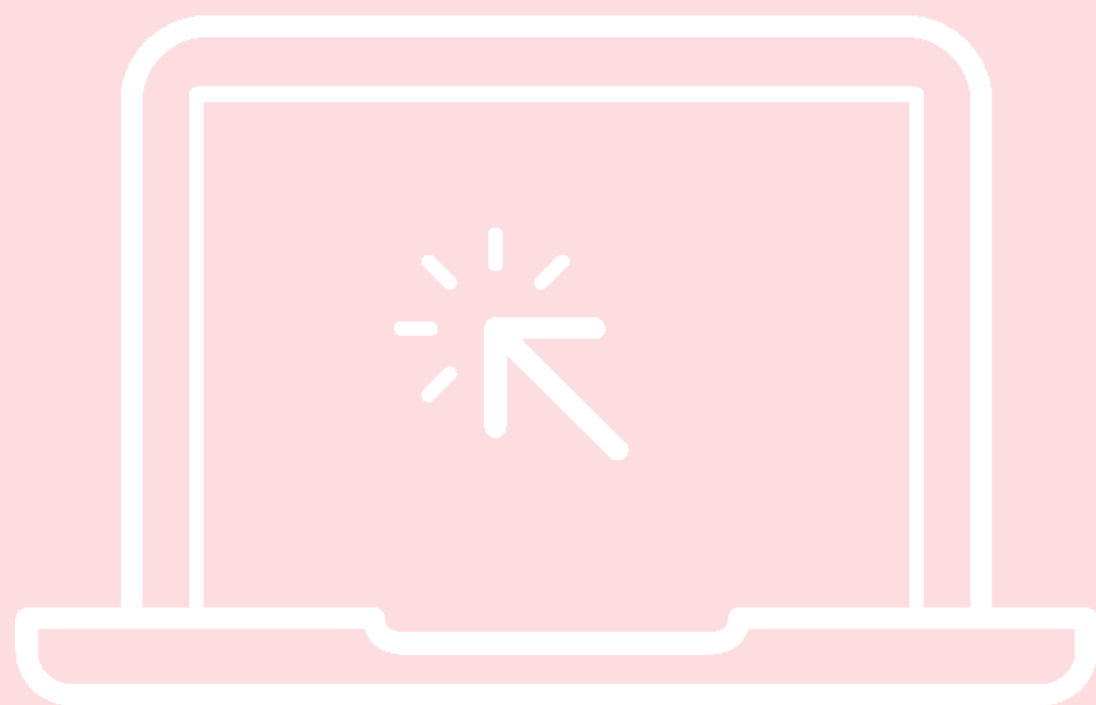
- ☐ Vous arrivez dans moins de 2 mois à la fin de vos droits (ex : AEEH, AAH, PCH, RQTH, etc...)

Indiquez le(s) droit(s) concerné(s) et la ou les date(s) d'échéance :

• Situation reconnue comme urgente si le délai de la MDPH est susceptible de :

Ø compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l'emploi,

Ø de l'amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent être différés



DOSSIER NUMÉRIQUE

Conseil : remplissez le dossier en version électronique et enregistrez le pour pouvoir vous en resservir lors du renouvellement de votre demande

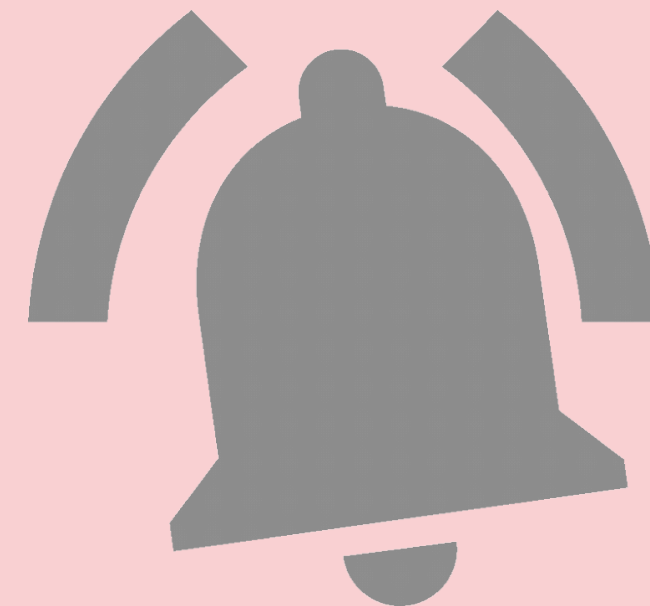
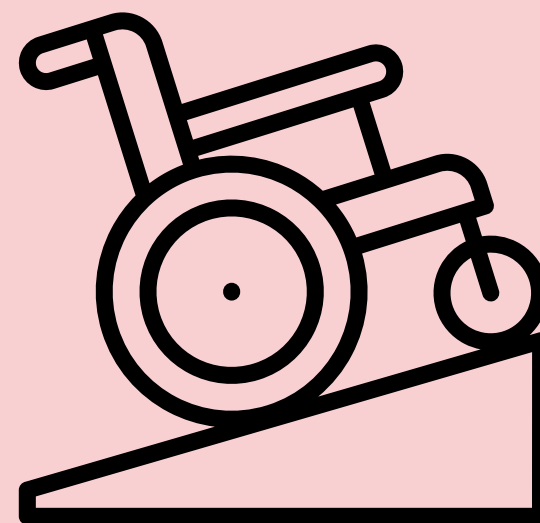
- Pièces obligatoires du dossier : dossier de demande, certificat médical, pièce d'identité, justificatif de domicile
- Il est conseillé de joindre toute pièce permettant de justifier vos demandes : bilans, devis, factures, bulletins de salaires des éducateurs ou auxiliaires de vie, attestation de votre employeur justifiant de votre réduction de temps de travail, etc.

PROJET DE VIE

Dans le dossier de demande, certaines sections comportent des pointillés pour y inscrire votre texte.

Vous êtes libre d'y noter tout ce qui vous semble important. N'hésitez pas à exprimer ce qui vous tient à cœur. Il est très importante de décrire les difficultés que vous rencontrez dans votre vie quotidienne.

Par exemple, cela peut concerner votre maison, votre travail ou vos études.



B

Votre vie quotidienne

Renseignements obligatoires
sauf renouvellement avec
situation inchangée

Vous avez d'autres renseignements importants (situation, attentes, projets) concernant votre vie quotidienne, indiquez-les ici :

Comment s'analyse le taux d'incapacité ?

- En fonction de ce que l'enfant sait faire ou non comparé aux enfants de son âge

- Grille d'analyse officielle : guide-barème (annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles)

<https://www.cnsa.fr/documentation/CNSA-Technique-eligibilites-web-2.pdf>

- Source utile pour les parents (grille non officielle) : guide de l'association Air qui permet de situer son enfant par rapport au développement typique d'un enfant

http://pchenfant.apps-airmes.eu/public/guide_pch.pdf

LE TAUX D'INCAPACITÉ



Le calcul du taux de handicap est une étape cruciale dans le processus de demande d'aide. Bien s'entourer de professionnels compétents et bien préparer votre dossier augmentera vos chances d'obtenir une évaluation favorable.

Extrait guide-barème
(annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale
et des Familles)

Déficiences intellectuelles et difficultés
de comportement de l'enfant et de
l'adolescent:

- taux < 50 % : incapacité modérée
n'entraînant pas d'entrave notable
dans la vie quotidienne de l'enfant ou de
celle de sa famille
- taux compris entre 50 % et 80 % :
incapacité importante entraînant une
entrave notable dans la vie quotidienne
de l'enfant et de sa famille
- taux égal ou supérieur à 80% :
incapacité majeure, entraînant une
entrave majeure dans la vie quotidienne
de l'enfant et de celle de sa famille

- registres d'évaluation : conscience et
capacités intellectuelles, capacité
relationnelle et comportement,
communication, conduites et actes
élémentaires de la vie quotidienne,
capacité générale d'autonomie et
de socialisation

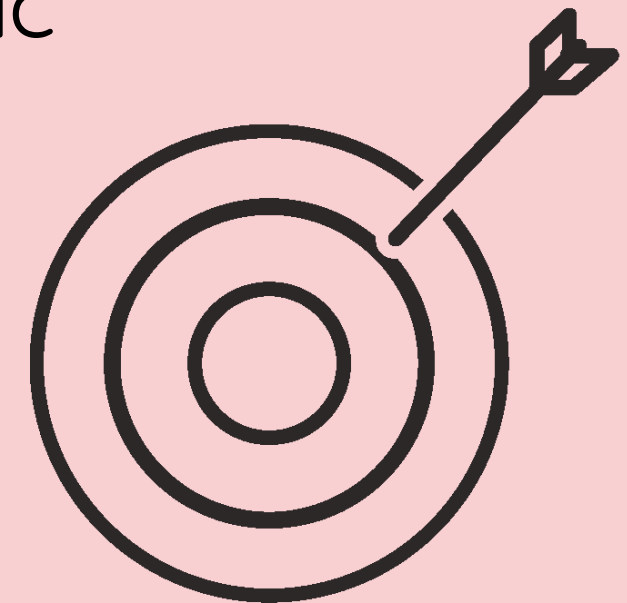
Une exception à connaître pour les dys :
“ Le taux d'incapacité est inférieur à 50 %
lorsque seuls les apprentissages scolaires
sont perturbés

sans retentissement important sur la vie
quotidienne, l'insertion scolaire,
professionnelle et
sociale de la personne.

Néanmoins, dans les situations où il existe
une lourdeur effective des
traitements et des remédiations à mettre
en oeuvre, le taux sera supérieur à 50 %
pendant une
durée limitée, permettant d'envisager
l'attribution de cette prestation.

Autres conditions :

- Âge : moins de 20 ans
- Résider en France de façon
permanente
- Ne pas être placé en internat à
temps plein
- L'enfant ne doit pas avoir de
revenus
professionnels supérieurs à 55%
du SMIC



LES DIFFÉRENTES AIDES

Chaque aide financière a ses propres critères d'éligibilité, et il est essentiel de bien se renseigner sur l'aide la plus adaptée à votre situation. La MDPH est un bon point de départ pour obtenir des conseils personnalisés et connaître vos droits en matière d'aides financières.

CRITÈRES D'ATTRIBUTIONS DE L'AEEH



Les critères d'attribution des compléments d'AEEH
dépendent :

- Du fait que l'un des parents ait dû renoncer à travailler ou réduire son temps de travail
- Du besoin de recours à une tierce personne
- Du montant des frais mensuels engagés du fait du handicap

CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS DE L'AEEH



QUIZZ

Lequel ou lesquels de ces critères sont des critères d'attribution de l'AEEH ?

- ✓ **Le taux d'incapacité de l'enfant**
- ☐ **Les ressources du foyer**
- ✓ **L'âge de l'enfant**

Le taux d'incapacité de l'enfant doit être :
supérieur ou égal à 80 % .

ou compris entre 50 et 79 %, à condition que :

Ø L'enfant fréquente un établissement ou service médico-social.

Ø L'état de l'enfant « exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission » de la MDPH

BARÈME ET MONTANT



Le montant de base est d'environ 130 euros par mois, mais peut augmenter en fonction des besoins spécifiques de l'enfant.

Complément 1 :
frais supérieurs à 249,72 € / mois

Complément 2 :
frais supérieurs à 432,55 € / mois
ou réduction de temps de travail de 20%
ou recours à une tierce personne rémunérée 8h par semaine

Complément 3 :
Frais supérieurs à 552,95 € / mois
Ou réduction de temps de travail de 20% et frais supérieurs à 263,10 € / mois
Ou recours à une tierce-personne 8h par semaine et frais supérieurs à 263,10 € / mois
Ou réduction de temps de travail de 50%
Ou recours à une tierce-personne rémunérée 20h par semaine

CRITÈRES DES COMPLÉMENTS

Complément 4 :
Frais supérieurs à 778,46 € / mois
Ou réduction de temps de travail de 20% et frais supérieurs à 488,61 € / mois
Ou recours à une tierce-personne 8h par semaine et frais supérieurs à 488,61 € / mois
Ou réduction de temps de travail de 50% et frais supérieurs à 368,20 € / mois
Ou recours à une tierce-personne 20h par semaine et frais supérieurs à 368,20 € / mois
Ou cessation de travail
Ou recours à une tierce-personne rémunérée à temps plein

Complément 5 :
Cessation de travail et frais supérieurs à 319,46 € / mois
Ou recours à une tierce-personne à temps plein et frais supérieurs à 319,46 € / mois

Complément 6 :
Cessation de travail et l'état de l'enfant impose des contraintes permanentes de surveillance et de soin à la charge de la famille



Pour justifier du besoin de réduction de votre temps de travail :

- Remplissez soigneusement l'emploi du temps de votre enfant

Emploi du temps actuel (accompagnement et soins, lieux...) :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Matinée							
Midi							
Après-midi							
Soirée/nuit							

- Veillez à bien distinguer les contraintes strictement liées au handicap :
 - ✓ accompagnement à des prises en charge, scolarisation à temps partiel, refus d'accueil aux activités périscolaire ou au centre de loisirs
 - ✗ garde d'un enfant de 4 ans après l'école, aide aux devoirs



QUIZZ

Sophie a un enfant de 9 ans scolarisé en IME de 9h à 16h du lundi au vendredi, sauf la moitié des vacances scolaires. Elle ne travaille plus depuis 4 ans. Elle n'a pas de frais. Quel complément d'AEEH pensez-vous que la MDPH lui attribuera le plus probablement ?

☐ Le complément 4

✓ **Le complément 2**

☐ Aucun complément

Frais récurrents mensuels	Tarif / séance ou par heures (*)	Nombre de séances ou nombre d'heures hebdomadaires	Nombre de semaines par an	Total frais annuels	Montants obtenus (**)	Total frais annuels restant à charge	Total frais mensuels
							607,50 €
Psychomotricité (par séance)	45 €	1	33	1 485,00 €		1 485,00 €	123,75 €
Ergothérapie (par séance)	57 €	1	40	2 280,00 €		2 280,00 €	190,00 €
Educateur à domicile (par heure)	25 €	6	47	7 050,00 €	3 525,00 €	3 525,00 €	293,75 €
Autre : préciser				0,00 €		0,00 €	0,00 €
Autre : préciser				0,00 €		0,00 €	0,00 €
Autre : préciser				0,00 €		0,00 €	0,00 €
Frais kilométriques mensuels	Nombre de kilomètres par semaine	Tarif / kilomètre (****)	Nombre de semaines par an	Total frais annuels	Montants obtenus (**)	Total frais annuels restant à charge	Total frais mensuels
							69,75 €
Trajet vers la psychomotricien	30	0,30 €	33	297,00 €		297,00 €	24,75 €
Trajet vers l'ergothérapeute	45	0,30 €	40	540,00 €		540,00 €	45,00 €
Autre : préciser		0,30 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Frais ponctuels				Total frais annuels	Montants obtenus (**)	Total frais annuels restant à charge	Total frais mensuels
							37,50 €
Formation : à préciser				150,00 €		150,00 €	12,50 €
Bilan : à préciser				200,00 €		200,00 €	16,67 €
Matériel : à préciser				100,00 €		100,00 €	8,33 €
Autre : préciser							
Autre : préciser							
Autre : préciser							
TOTAL							714,75 €

Quels frais mentionner ?

- Frais de prise en charge non financés par l'Assurance-Maladie : Psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, éducateur, etc.
- Frais de transports non pris en charge par d'autres financeurs : Frais de transport vers le cabinet du psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, etc.
- Frais de couches pour un enfant en âge d'être propre
- Frais de formation (à mensualiser)
- Matériel éducatif très spécifique (à mensualiser)
- Séjour de vacances adapté (à mensualiser)
- Etc....

La majoration parent isolé :

La majoration parent isolé est attribuée à toute personne isolée si le complément a été accordé pour :

- renonciation ou cessation de travail
 - travail à temps partiel
- recours à tierce personne rémunérée

AEEH de base	142,70 €					
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Complément d'AEEH	107,02 €	289,85 €	410,26 €	635,76 €	812,53 €	1 210,90 €
Total sans majoration parent isolé	249,72 €	432,55 €	552,95 €	778,46 €	955,23 €	1 353,60 €
Majoration parent isolé		57,97 €	80,27 €	254,18 €	325,53 €	477,15 €
Total avec majoration parent isolé	249,72 €	490,52 €	633,22 €	1 032,64 €	1 280,76 €	1 830,74 €

Ouverture des droits et Durée d'attribution

QUIZZ

Malika a déposé une demande d'AEEH le 5 janvier.
La MDPH a décidé le 15 avril de lui accorder
l'AEEH de base. A partir de quand ses droits sont-ils ouverts ?

☐ le 5 janvier

✓ le 1^{er} février

☐ le 15 avril

Les droits sont ouverts à compter du 1^{er} jour du mois suivant le dépôt de la demande

- Compte tenu du délai d'instruction du dossier, l'AEEH et son complément sont donc versés rétroactivement à la date d'ouverture des droits

- Les droits sont versés par la CAF mois échu

Ø Exemple : vous faites une demande le 5 janvier. Vous recevez le 15 avril le courrier de la MDPH indiquant qu'elle vous accorde l'AEEH de base

Ø Vos droits sont ouverts à compter du 1^{er} février

Ø Le 5 mai, la CAF va vous verser le montant d'AEEH dû pour février, mars et avril, soit 3 mois d'AEEH

Durée des droits à l'AEEH de base et aux compléments

Quel est le droit pour un enfant avec un taux d'invalidité de 60% ?

AEEH de base et complément pour 2 à 5 ans.

Complément d'AEEH uniquement pour 1 an.

AEEH de base jusqu'aux 18 ans de l'enfant.

Envoyer

Le nom de votre profil Canva ne sera pas partagé

Si le taux d'invalidité est compris entre 50 % et 79 % :

- AEEH de base et complément accordés pour une durée minimale de 2 ans et maximale de 5 ans.

Si le taux d'invalidité est supérieur à 80 % :

- AEEH de base accordée jusqu'aux 20 ans de l'enfant.
- Complément d'AEEH accordé pour une durée minimale de 3 ans et maximale de 5 ans.
- Exception : Si le certificat médical mentionne des perspectives d'amélioration de l'état de l'enfant, l'AEEH de base et le complément sont accordés pour une période de 3 à 5 ans.

Source : article R541-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Quand choisir la révision par rapport au renouvellement d'un système?

Renouvellement pour conserver l'ancien système.

Révision pour ajuster selon les besoins actuels.

Révision pour ignorer les nouvelles données.

Envoyer

Le nom de votre profil Canva ne sera pas partagé

Renouvellement ou révision ?

Au moins 6 mois avant l'échéance de vos droits, déposez une

demande de renouvellement. Vos nouveaux droits seront ouverts à compter de l'expiration de vos droits précédents

- Si votre situation évolue et que vos besoins augmentent (augmentation de vos frais, diminution de votre temps de travail), vous pouvez déposer une demande de révision

- Ø Vérifiez si au vu du barème, vous êtes bien éligible à un complément supérieur

- Ø Vos nouveaux droits seront ouverts à compter du mois suivant le dépôt de votre dossier de demande de révision donc attention à ne pas faire

une demande de révision si vos droits sont susceptibles de baisser

- Attention : mentionnez très clairement si votre demande est une demande de renouvellement ou de révision

Quand choisir la révision par rapport au renouvellement d'un système?

Renouvellement pour conserver l'ancien système.

Révision pour ajuster selon les besoins actuels.

Révision pour ignorer les nouvelles données.

Envoyer

Le nom de votre profil Canva ne sera pas partagé

Au moins six mois avant l'expiration de vos droits, pensez à soumettre une demande de renouvellement. Vos nouveaux droits entreront en vigueur dès que vos précédents prendront fin.

- Si votre situation change et que vos besoins augmentent (comme des frais supplémentaires ou une réduction de votre temps de travail), vous pouvez faire une demande de révision.
 - Ø Assurez-vous, en consultant le barème, que vous êtes éligible à un complément supérieur.
 - Ø Vos nouveaux droits seront activés le mois suivant le dépôt de votre demande de révision, donc faites attention à ne pas demander une révision si cela pourrait entraîner une diminution de vos droits.

Important : veuillez à indiquer clairement si votre demande concerne un renouvellement ou une révision.

Au moins 6 mois avant l'échéance de vos droits, déposez une demande de renouvellement. Vos nouveaux droits seront ouverts à compter de l'expiration de vos droits précédents

- Si votre situation évolue et que vos besoins augmentent (augmentation de vos frais, diminution de votre temps de travail), vous pouvez déposer une demande de révision

Ø Vérifiez si au vu du barème, vous êtes bien éligible à un complément supérieur

Ø Vos nouveaux droits seront ouverts à compter du mois suivant le dépôt de votre dossier de demande de révision donc attention à ne pas faire une demande de révision si vos droits sont susceptibles de baisser

- Attention : mentionnez très clairement si votre demande est une demande de renouvellement ou de révision

AJPP : le complément d’AEEH (et la majoration parent isolé)
ne sont pas cumulables avec l’AJPP
mais l’AEEH de base et l’AJPP sont cumulables •
En pratique, si vous avez l’AJPP et des droits ouverts à un
complément d’AEEH, la CAF vous verse ce qui est le plus
avantageux pour vous •

Le délai de versement de l’AJPP étant plus long que celui du
complément d’AEEH, vous recevez en début de mois un montant
correspondant au complément d’AEEH.
Puis si l’AJPP est plus avantageuse, la CAF vous verse un montant
complémentaire, correspondant au montant de l’AJPP duquel est
soustrait le montant du complément d’AEEH déjà versé

Prestation de compensation du handicap (PCH) et AEEH

Le complément d’AEEH n’est pas cumulable avec les volets suivants de
la PCH :

Ø PCH aide humaine (aidant familial, emploi direct, mandataire ou prestataire)

Ø PCH aide technique

Ø PCH aide spécifique

Ø PCH aide exceptionnelle

Ø PCH aide animalière

• Le complément d’AEEH est cumulable avec les volets suivants de la
PCH :

Ø PCH aménagement du logement ou du véhicule

Ø PCH surcoût transport

• L’AEEH de base est cumulable avec tous les éléments de la PCH.

• En pratique, vous pouvez demander à la MDPH d’étudier vos droits à
l’AEEH et à la PCH. Elle vous proposera différentes options et vous
pourrez choisir.

Quel volet de la PCH est cumulable avec le complément d'AEEH ?

PCH aide humaine

PCH surcoût transport

PCH aide technique

Envoyer

Le nom de votre profil Canva ne sera pas partagé

Prestation de compensation du handicap (PCH) et AEEH

Le complément d'AEEH ne peut être cumulé avec les volets suivants de la PCH :

- PCH aide humaine (aidant familial, emploi direct, mandataire ou prestataire)
- PCH aide technique
- PCH aide spécifique
- PCH aide exceptionnelle
- PCH aide animalière

En revanche, le complément d'AEEH est cumulable avec les volets suivants de la PCH :

- PCH aménagement du logement ou du véhicule
- PCH surcoût transport

L'AEEH de base est cumulable avec tous les éléments de la PCH. En pratique, vous pouvez solliciter la MDPH pour évaluer vos droits à l'AEEH et à la PCH. Elle vous proposera différentes options parmi lesquelles vous pourrez choisir.

Quel volet de la PCH est cumulable avec le complément d'AEEH ?

PCH aide humaine

PCH surcoût transport

PCH aide technique

Envoyer

Le nom de votre profil Canva ne sera pas partagé

Prestation de compensation du handicap (PCH) et AEEH

Le complément d'AEEH n'est pas cumulable avec les volets suivants de la PCH :

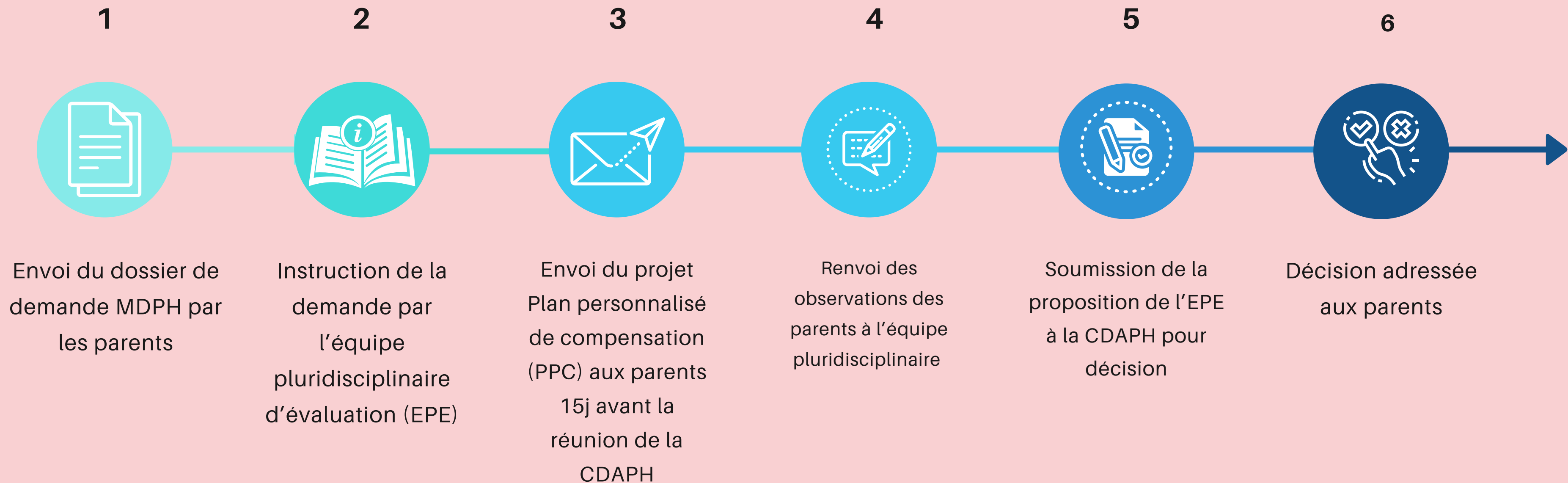
- Ø PCH aide humaine (aidant familial, emploi direct, mandataire ou prestataire)
- Ø PCH aide technique
- Ø PCH aide spécifique
- Ø PCH aide exceptionnelle
- Ø PCH aide animalière

- Le complément d'AEEH est cumulable avec les volets suivants de la PCH :

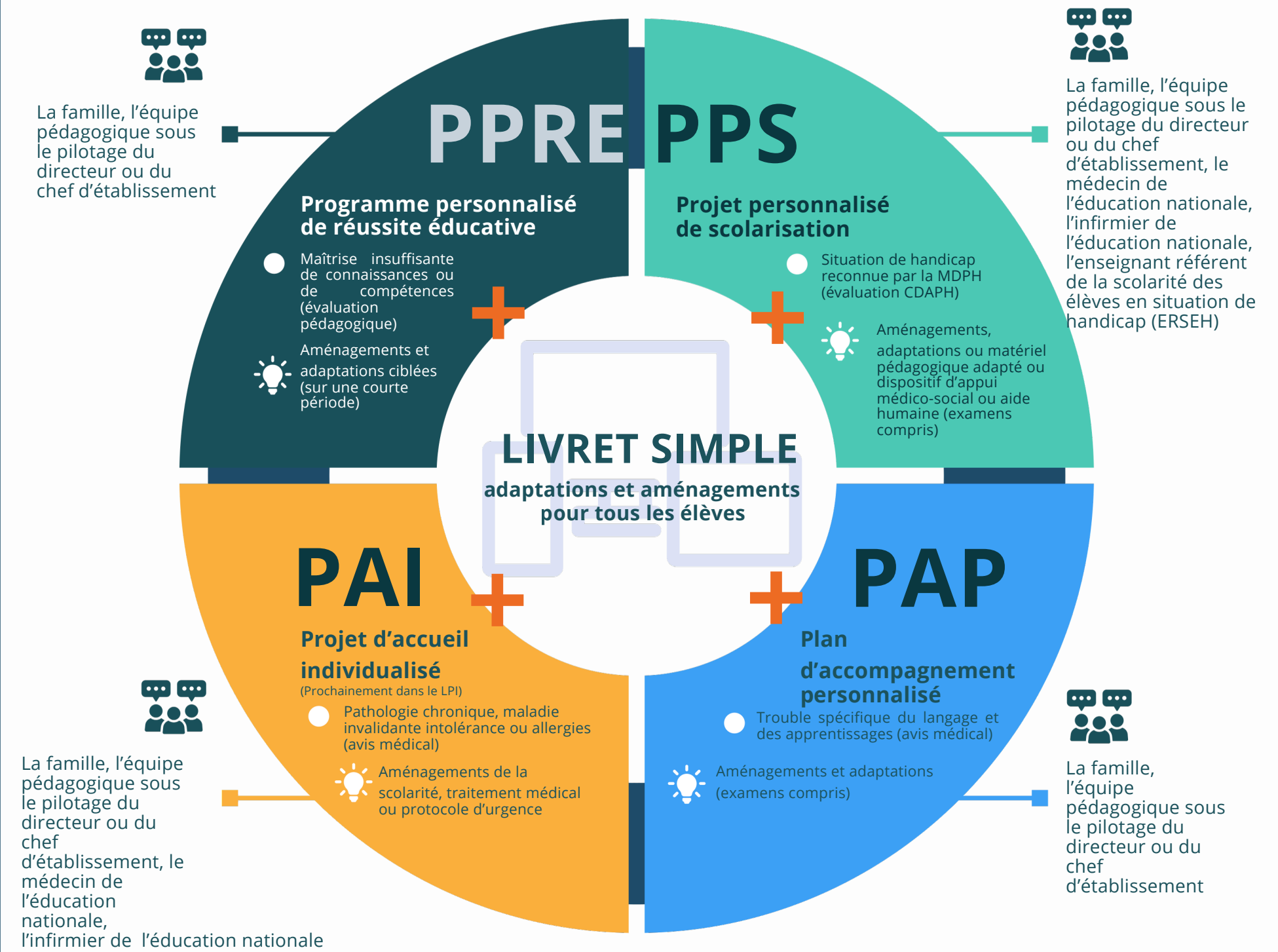
- Ø PCH aménagement du logement ou du véhicule
- Ø PCH surcoût transport

- L'AEEH de base est cumulable avec tous les éléments de la PCH.
- En pratique, vous pouvez demander à la MDPH d'étudier vos droits à l'AEEH et à la PCH. Elle vous proposera différentes options et vous pourrez choisir.

DÉROULEMENT



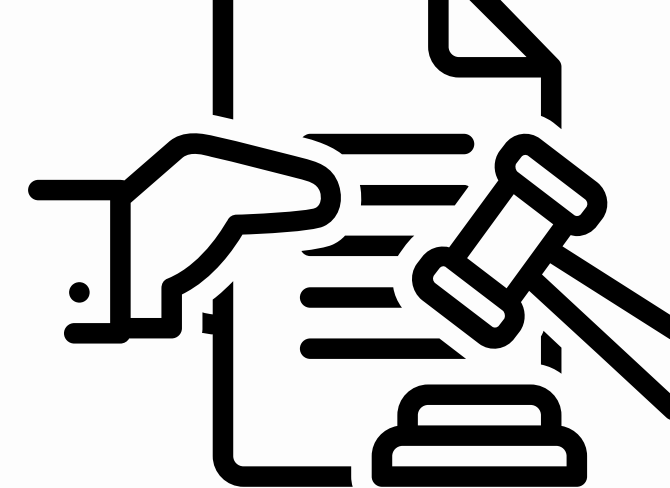
Le Livret de parcours inclusif - LPI, un outil unique pour une école accessible



IMPORTANT

Vos recours sur les décisions liées à la scolarisation

MODALITÉS DE RECOURS :



Recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

Quand on conteste une décision de la MDPH, de la CAF ou du Conseil Départemental, on ne peut pas saisir directement le tribunal, il est obligatoire de faire un recours administratif préalable, dans les 2 mois qui suivent la réception de la décision depuis le 01/01/2019

→ Le délai débute à compter de la réception de la décision :
gardez bien l'enveloppe avec le cachet

→ L'administration a 2 mois pour répondre à votre recours préalable
→ Après 2 mois de silence, vous pouvez considérer que c'est un rejet tacite et saisir le tribunal.

Mais vous pouvez aussi attendre que l'administration statue sur votre recours préalable et saisir le tribunal si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse

Décisions relatives à l'aide humaine à la scolarisation :

- Refus d'une aide humaine à la scolarisation
→ AESH individuelle refusée mais octroi d'une AESH mutualisée
- Nombre d'heures d'AESH-i insuffisant

Décisions d'orientation :

- Refus d'orientation en ULIS
 - Orientation non souhaitée en IME

Où faire le RAPO ?

Le RAPO se fait auprès de la MDPH pour ce qui concerne les décisions liées à la scolarisation et l'orientation

Attention : pour certaines décisions (carte mobilité inclusion), le RAPO se fait auprès du conseil départemental (vérifiez ici la procédure)

Recours préalable obligatoire : astuce

Si vous craignez une décision défavorable et que vous voulez raccourcir les délais de recours :

La MDPH a 4 mois pour instruire votre dossier de demande. Lorsque ce délai est dépassé, vous pouvez, si vous le souhaitez, considérer que c'est un rejet tacite de votre demande

→ Possibilité d'envoyer un recours préalable (préventif) dès l'expiration du délai de 4 mois pour rejet tacite de votre demande.

→ Lors de la réception de la décision de la MDPH, vous pourrez considérer que c'est une réponse à votre recours.

DONC : Si elle ne vous satisfait pas, vous pourrez saisir directement le tribunal, sans attendre.

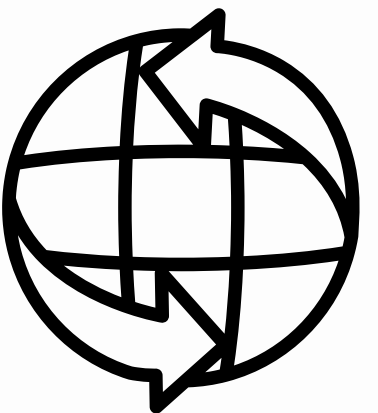
Motifs de recours liés à l'AEEH :

→ Prise en compte insuffisante de vos frais par la MDPH

→ Prise en compte erronée de votre réduction de temps de travail ou de votre renonciation à un emploi

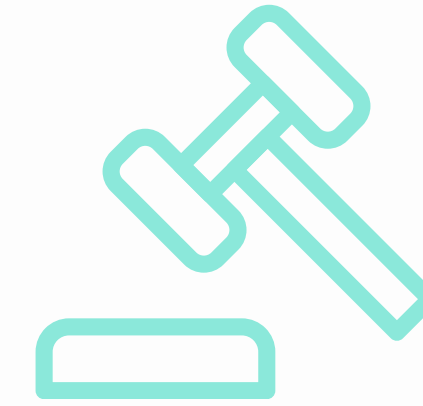
→ Omission par la CAF du versement de la majoration parent isolé

→ Contestation par la CAF du cumul entre un complément d'AEEH et des droits au chômage ou à l'ASS (allocation de solidarité spécifique)



Vos recours sur les décisions liées à la scolarisation

2° Comment éviter un recours contre une décision de la MDPH



1° Lors de la réunion d'ESS, essayez de trouver des alliés pour soutenir vos idées.

2° Assurez-vous que tout ce que vous avez à dire est bien écrit dans la section du GEVA-Sco qui vous est réservée.

3° En cas de désaccord pendant l'ESS, demandez à rencontrer l'EPE de la MDPH pour clarifier la situation.

4° Exigez de recevoir le projet de PPS au moins 15 jours avant la réunion de la CDAPH.

5° Si le projet de PPS ne vous convient pas, renvoyez vos observations et, si nécessaire, demandez à être présent lors de la réunion de la CDAPH.

6° Informez-vous sur la composition de la CDAPH et contactez les représentants susceptibles de vous soutenir.

1) Mieux vaut ne pas venir seul à la réunion d'Equipe de Suivi de la Scolarisation : équilibrez les forces en présence !

Vous pouvez venir accompagné de la personne de votre choix

(circulaire du 8 août 2016, 3.3)

- Faites venir les professionnels qui suivent votre enfant et soutiennent votre projet : s'ils ne sont pas disponibles à la date d'ESS imposée, insistez pour une modification de la date pour qu'ils soient présents

- Vous pouvez solliciter les représentants de parents d'élèves ou des représentants associatifs mais gardez en tête qu'ils ne connaissent pas votre enfant et seront moins légitimes que les professionnels qui suivent votre enfant!

2. Ecrivez dans le GEVA-Sco ce que vous avez à dire Que faire ?

Puis-je contester le GEVA-Sco ?

Non : c'est à la fois un bilan et un compte-rendu de l'ESS mais ce n'est pas un relevé de décisions que vous pourriez contester

- Insistez (si besoin) pour écrire dans la case qui vous est réservée ce que vous avez à dire, notamment vos souhaits relatifs à la scolarisation, pour l'année suivante
- Demandez à le lire avant transmission à la MDPH et, si vous trouvez qu'il ne reflète pas ce qui a été dit à l'ESS, essayez de convaincre l'ER de le corriger (sans garantie de succès)
- Envoyez des éléments complémentaires à la MDPH si vous estimez que le GEVA-Sco reflète mal l'évaluation de votre enfant ou vos souhaits

3. En cas de désaccord lors de l'ESS, sollicitez l'EPE

Vous avez le droit de demander à rencontrer l'Equipe Pluridisciplinaire d'Evaluation de la MDPH
(article L146-8 du Code l'Action Sociale et des Familles) •

En cas de désaccord lors de l'ESS, demandez un rendez vous avec l'EPE et exposez-lui votre projet. Insistez en cas de refus.

Apportez des comptes-rendus / courriers des professionnels qui suivent votre enfant et qui soutiennent votre projet

4. Demandez le projet de PPS

La MDPH devrait systématiquement vous envoyer le projet de PPS,
qui fait partie du Plan Personnalisé de Compensation,
15 jours avant la CDAPH

(article R146-29 du Code de l'Action Sociale et des Familles)

- En pratique, les MDPH ne le font presque jamais quand il s'agit de décisions scolaires
- Si vous anticipez que l'EPE risque de faire des propositions qui ne vous satisferont pas, exigez le projet de PPS 15 jours avant la commission

5. Réagissez au projet de PPS

La CDAPH comprend des représentants des fédérations
de parents d'élèves

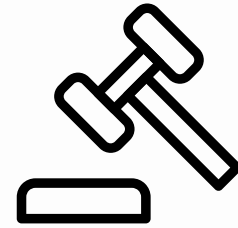
et des représentants d'utilisateurs

(article R241-24 du Code de l'Action Sociale et des Familles)

- Recherchez la composition de la CDAPH et contactez-les pour leur expliquer votre situation et votre projet



Saisie du Tribunal



Vous pouvez saisir le Tribunal Judiciaire (ex TGI), pôle social :

- Si vous n'avez pas de réponse à votre RAPO après 2 mois, à tout moment,
- Dans les 2 mois au plus tard après réception d'un rejet de votre RAPO

Représentation :

- L'avocat n'est pas obligatoire
- Une association peut vous représenter

La procédure :

La procédure est dite « orale » : vous n'êtes pas tenu d'argumenter à l'écrit

Conseil : Argumenter par écrit et de fournir des pièces justificatives

- Vous devez envoyer vos écritures et vos pièces au tribunal et au défendeur (la MDPH)



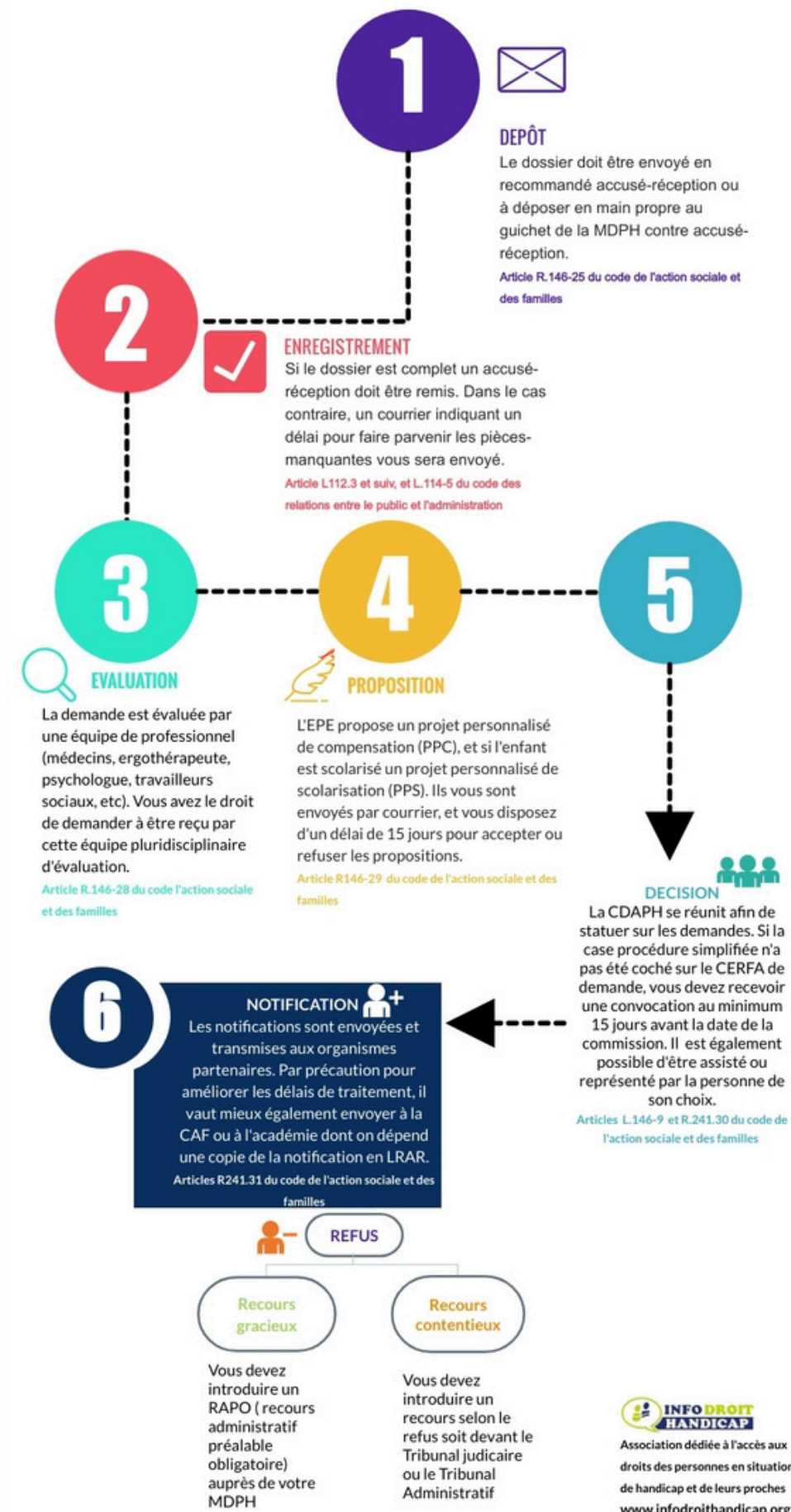
Le recours devant le tribunal (1/2)

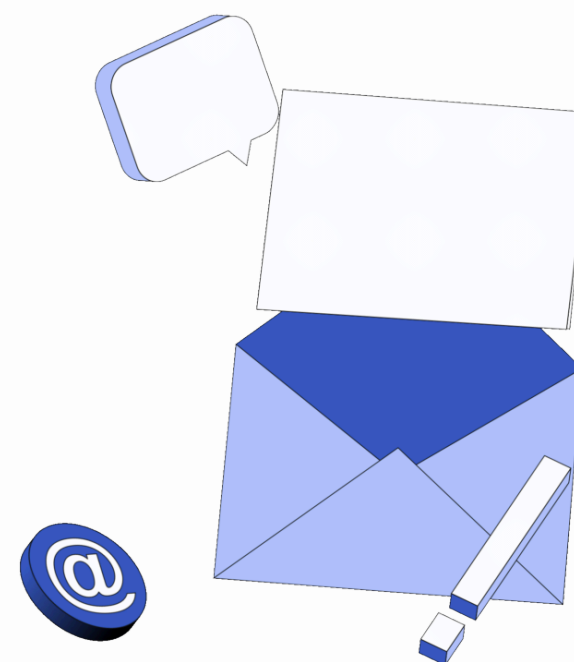
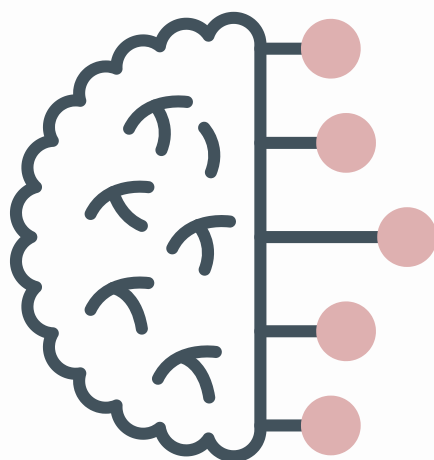
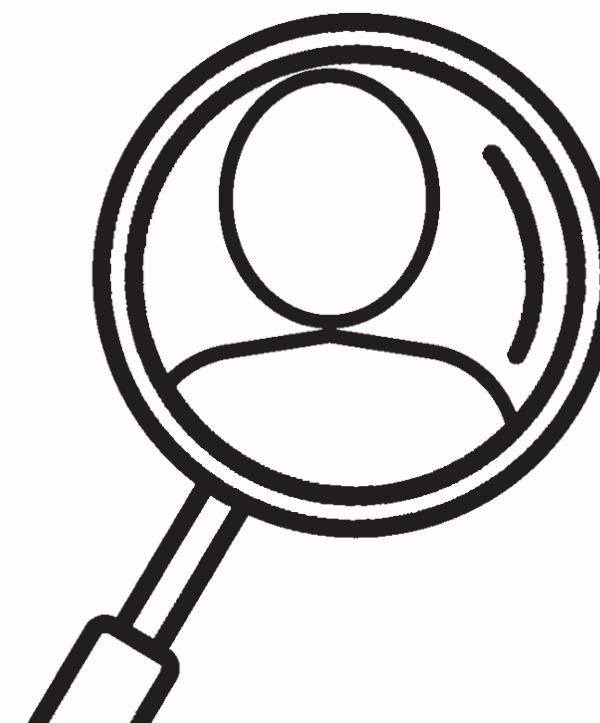
Vous pouvez saisir le Tribunal Judiciaire (ex TGI), pôle social

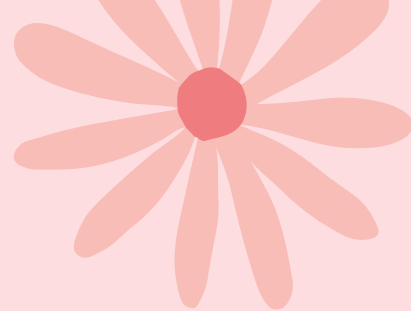
- si vous n'avez pas de réponse à votre RAPO après 2 mois, à tout moment,
- et dans les 2 mois au plus tard après réception d'un rejet de votre RAPO
- Représentation :
 - L'avocat n'est pas obligatoire
 - Une association peut vous représenter
- La procédure :
 - La procédure est dite « orale » : vous n'êtes pas tenu d'argumenter à l'écrit
 - Mais nous vous conseillons d'argumenter par écrit et de fournir des pièces justificatives
 - Vous devez envoyer vos écritures et vos pièces au tribunal et au défendeur (la MDPH)

Le recours devant le tribunal (2/2)

- La présence de votre enfant à l'audience est le plus souvent demandée et souhaitable
- Le juge demande le plus souvent l'avis d'un médecin expert, qui vous rencontrera vous et votre enfant
 - soit en amont de l'audience
 - soit le jour de l'audience juste avant l'audience
- Après l'audience, le jugement est mis en délibéré et vous le recevez quelques semaines plus tard







HELP

MERCI !

1:06:00

